ابى يوسف انه لاتكره يوم عرفة قبل الزوال واطلق قاضيخان فى المتفرقات وقال لا بأس بالعمرة غداة عرفة الى نصف النهار ولم يحلها الى احد كذا ذكره المصنف فى الكبير ولعلهما ارادا انه لا بأس بفعلها حينئذ لانشاء ها لما فى البحر الزاخر يكره انشاؤها فى هذه الايام فان اداها باحرام سابق لا يكره وبهذا يرتفع الاشكال عن قاضيخان ومنها جميع السنة الا خمسة ايام يكره فيها العمرة لغير القارن يعنى وفى معناه المتمتع ويؤيده ما فى المنهاج انه اذا قصد القران او التمتع فلا باس بل يكون أفضل فى هذه الايام اه ولا يخفى انه اراد ابقاء احرامها فيها لاداتها لانه قصد به انشاءها لما صرحوا بكراهة انشائها فيها (الثالث انها لا تفوت) اى بخلاف الحج (الرابع ليس فيها وقوف بعرفة ولا مزدلفة ولا رمى ولا جمع) اى بين صلاتين لا فى ليل ولا نهار (ولا خطبة) اى بخلاف الحج فى جميعها (الخامس ليس لها طواف القدوم) اى سنة ولو كان آفاقيا بخلاف الحج (السادس لا يجب بعدها طواف الصدر) اى الوداع ولو كان المعتمر من اهل الآفاق واراد السفر وهذا فى ظاهر الرواية وقال الحسن بن زياد يجب عليه (السابع لا يجب بدنة بافسادها) فيه نظر لان افساد الحج وهو بالجماع قبل الوقوف لا يوجب بدنة بل شاة وانما تجب البدنة بالجماع بعد الوقوف فكان الاولى أن يقول بالجماع قبل طوافها (بل تجب شاة) اذا وقع الجماع قبل الطواف كله أو اكثره بل ولا تجب البدنة فى العمرة قط أما لو جامع بعد ما طاف اكثره قبل السعى او بعده قبل الحلق لا تفسد عمرته وعليه شاة ثم اذا افسد عمرته فعليه المضى فى الفاسد وقضاؤها باحرام جديد (الثامن عدم وجوب البدنة بطوافها جنبا أو حائضا أو نفساء) اى بل تجب شاة (التاسع أن ميقاتها الحل لجميع الناس) اى من المكى والآفاقى ومن بينهما (بخلاف الحج فان ميقاته لاهل مكة الحرم) اى وجوبا (العاشر انه يقطع التلبية عند الشروع فى طوافها) اى فى أصح الروايات بخلاف الحج المفرد أو القارن فانه لا يقطع التلبية الا فى اول رمى جمرة العقبة (الحادى عشر انه لا مدخل للصدقة بالجناية فى طوافها) اى بخلاف طواف الحج والله سبحانه وتعالى اعلم (واما فرائضها) اى جملة (فالطواف والنية) اى ونيته كما فى نسخة (والاحرام) وفيهما فرضان وهما النية والتلبية كما فى احرام الحج واما ركنها فالطواف والاحرام شرط لصحة ادائها لا ركن وهو الاصح وقيل الاحرام ركن (وواجباتها السعى) اى بين الصفا والمروة (والحلق او التقصير) اى بعده جوازا او قبله صحة بعد وقوع طوافها وفى التحفة جعل السعى فيها ركنا كالطواف وهو غير مشهور فى المذهب وأوله بعضهم فقال كأنه اراد انه داخل فى العمرة بخلاف الاحرام والحلق خروجهما عنها كالوضوء للصلاة وفيه ان كل داخل فى عبادة ليس ركنا لها كواجبات الصلاة ولعله الواجب فرضا عمليا ولا يفرق بين ركن والشرط ومطلق الفرض ويؤيده انه جعل فى المنهاج الحلق فيها فرضا أيضا وذكر بعضهم ان الحلق أو التقصير شرط الخروج عنها وفيه انه لا يختص بالعمرة اذ فى الحج كذلك كما لا يخفى قال المصنف فى الكبير وتقديم الطواف على السعى شرط لصحة السعى بالاتفاق اه والظاهر أن يقال الترتيب بين طواف العمرة وسعيها فرض وأما تقديم طواف مشروط بصحة سعى الحج (واما صفتها) اى كيفية العمرة مجملة (فهى ان يحرم بها من الحل كاحرام الحج) أى مثل صفة احرامه فى آدابه وسننه بلا فرق الا فى تعيين النية فيفعل عند احرامها ما يفعل فى احرام الحج (ويتقى فيه) وفى نسخة فيها أى فى احرام العمرة أو زمان اتيانها

الخلفاء الابرار وترينا بها وجهك الكريم وتنفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم (اللهم) اجعله لنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور (اللهم) اليك افضت ومن عذابك اشفقت واليك رغبت ومنك رهبت فاقبل نسكى واعظم اجرى وارحم تضرعى واقبل توبتى واقل عثرتى واستجب